

(해양경찰청) 수사사건등의 공보에 관한 규칙

일부개정훈령안

1. 개정이유

「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(신상공개법)」
및 동 시행령 제정법령 공포·시행('24. 1. 25.)에 따른 사항을 반영하려는 것임

2. 주요내용

가. ‘경찰관서’를 ‘해양경찰관서’로 변경(안 제9조제1항)

나. 피의자의 얼굴 등 공개 근거를 기존 “「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제8조의2제1항 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제25조제1항”을 “「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조”로 변경하고 게시 방법을 규정(안 제17조제1항)

다. “피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있고, 수사과정에서 적법하게 수집·보관하고 있는 사진, 영상물 등이 있는 때에는 이를 활용할 수 있다”로 변경(안 제17조 제2항)

라. 해양경찰관서에 신상정보공개심의위원회를 둘 수 있도록 하고, 위원회의 구성, 제척, 기피, 회피 규정을 추가하고 심의 의결 방식, 비밀누설 금지, 피의자 의견 진술 기회 부여 규정을 신설(안 제18조)

마. 해양경찰관서의 장은 수사 관련 정보가 공보 외의 방식으로 유출

되지 않도록 해야한다는 의무를 규정(안 제19조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

(해양경찰청) 수사사건등의 공보에 관한 규칙 일부개정훈령안

(해양경찰청) 수사사건등의 공보에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항 단서 중 "경찰관서"를 "해양경찰관서"로 한다.

제17조제1항 중 "「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제8조의2제1항 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제25조제1항"을 "「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조의"로, "나이 등 신상에 관한 정보를"을 "나이를 해양경찰청장이 지정하는 인터넷 홈페이지에 신상정보 공개일로부터 30일간 게시하는 방법으로"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따라 피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있으며, 수사과정에서 적법하게 수집·보관하고 있는 사진·영상물 등을 활용할 수 있다

제3장에 제18조를 다음과 같이 신설한다.

제18조(신상정보공개심의위원회) ① 해양경찰청장은 「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조에 따른 신상정보 공개 여부에 관한 사항을 심의하기 위하여 신상정보공개심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 각 해양경찰관서에 둘 수 있다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 9명 이하의 위원으로 구

성한다. 이 경우 공무원이 아닌 위원이 과반수가 되도록 하여야 한다.

③ 위원회의 위원은 법조계나 학계 등에서 사회적 신망이 높고 경험이 풍부한 사람 중 해양경찰청장이 성별을 고려하여 임명하거나 위촉한다.

④ 위원회의 위원장은 공무원이 아닌 위원 중에서 해양경찰청장이 위촉한다.

⑤ 해양경찰청장은 위원 및 위원장의 임명 또는 위촉 권한을 각각 각급 해양경찰관서의 장에게 위임할 수 있다.

⑥ 위원장과 위원의 임기는 위촉된 날부터 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

⑦ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원이 심의 대상 사건의 피의자, 피고인, 피해자, 고소인, 고발인, 참고인 또는 증인인 경우
2. 위원이 제1호에 열거된 사람의 친족, 법정대리인, 대리인, 변호인 또는 보조인이거나 그러한 관계에 있었던 경우
3. 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
4. 그 밖에 위원이 심의 대상 사건의 수사나 공소유지에 관여하거나 사건관계인과 친분관계나 이해관계가 있어 심의의 공정성에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우

⑧ 위원이 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회에 그 사실을 알리고 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

⑨ 위원회의 심의는 공개하지 않으며, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑩ 위원의 명부와 심의내용에 관한 위원의 의견서 등 위원회의 문서는 공개하지 않는다.

⑪ 위원회 위원 또는 위원이었던 사람은 심의 과정에서 알게 된 비밀을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 된다.

⑫ 위원회는 신상정보 공개 여부에 관한 사항을 심의할 때 피의자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

⑬ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 해양경찰청장이 정한다.

제23조 앞에 "제5장 보 칙"을 삭제하고, 제23조부터 제26조까지를 각각 제24조부터 제27조까지로 하며, 제19조부터 제22조까지를 각각 제20조부터 제23조까지로 하고, 제19조를 다음과 같이 신설한다.

제19조(수사 보안) 이 규칙에서 정한 절차 외의 방식으로 수사와 관련한 내용을 외부에 공개하여서는 안되며 해양경찰관서의 장은 이를 위해 필요한 조치를 하여야 한다.

신·구조문대비표

현	개 정 안
제9조(공보책임자) ① 정확하고 일관된 수사사건등의 공보를 위 해, 수사부서의 장이 공보책임 자로서 공보를 전담한다. 다만, 「수사본부 운영규칙」에 따라 수사본부가 설치된 사건과 그 밖에 수사부서의 장이 수사에 전념할 필요가 있는 사건의 경 우에는, 수사본부장 또는 <u>경찰 관서</u> 의 장은 신속한 수사진행과 원활한 수사공보를 위해 해당 사건의 수사부서의 장(「수사본 부 운영규칙」 제7조의 수사전 임관을 포함한다) 이외의 자로 서 수사상황을 정확히 파악할 수 있는 자를 별도의 공보책임 자로 지정해야 한다.	제9조(공보책임자) ① ----- ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- <u>해양</u> <u>경찰관서</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)
제17조(피의자의 얼굴 등 신상공 개) ① 「 <u>특정강력범죄의 처벌 에 관한 특례법</u> 」 제8조의2제1 항 또는 「 <u>성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법</u> 」 제25조제1 항 요건을 충족하는 피의자에	제17조(피의자의 얼굴 등 신상공 개) ① 「 <u>특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법 률</u> 」 제4조의 ----- ----- -----

대해서는 얼굴, 성명 및 나이 등 신상에 관한 정보를 공개할 수 있다.

② 제1항에 따라 직접 얼굴을 공개하는 때에는 얼굴을 가리는 조치를 취하지 않는 방식으로 하고, 필요한 경우 수사과정에서 취득하거나 피의자의 동의를 얻어 촬영한 사진·영상물 등을 공개할 수 있다

<신 설>

----- 나이를 해양경찰청장이 지정하는 인터넷 홈페이지에 신상정보 공개일로부터 30일간 게시하는 방법으로 ---.

② 제1항에 따라 피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있으며, 수사과정에서 적법하게 수집·보관하고 있는 사진·영상물 등을 활용할 수 있다

제18조(신상정보공개심의위원회)

① 해양경찰청장은 「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조에 따른 신상정보 공개 여부에 관한 사항을 심의하기 위하여 신상정보 공개심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 각 해양경찰관서에 둘 수 있다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 9명 이하의 위원으로 구성한다. 이 경우 공무원이 아닌 위원이 과반수가 되도록 하여야 한다.

③ 위원회의 위원은 법조계나 학계 등에서 사회적 신망이 높고 경험이 풍부한 사람 중 해양경찰청장이 성별을 고려하여 임명하거나 위촉한다.

④ 위원회의 위원장은 공무원이 아닌 위원 중에서 해양경찰청장이 위촉한다.

⑤ 해양경찰청장은 위원 및 위원장의 임명 또는 위촉 권한을 각각 각급 해양경찰관서의 장에게 위임할 수 있다.

⑥ 위원장과 위원의 임기는 위촉된 날부터 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

⑦ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원이 심의 대상 사건의 피의자, 피고인, 피해자, 고소인, 고발인, 참고인 또는 증인인 경우

2. 위원이 제1호에 열거된 사람의 친족, 법정대리인, 대리인, 변호인 또는 보조인이거나 그

러한 관계에 있었던 경우

3. 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

4. 그 밖에 위원이 심의 대상 사건의 수사나 공소유지에 관여하거나 사건관계인과 친분관계나 이해관계가 있어 심의의 공정성에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우

⑧ 위원이 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회에 그 사실을 알리고 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

⑨ 위원회의 심의는 공개하지 않으며, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑩ 위원의 명부와 심의내용에 관한 위원의 의견서 등 위원회의 문서는 공개하지 않는다.

⑪ 위원회 위원 또는 위원이었던 사람은 심의 과정에서 알게 된 비밀을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 된다.

⑫ 위원회는 신상정보 공개 여

<신 설>

제19조 ~ 제21조 (생 략)

제22조(사건관계인 개인정보 노출 시 조치) 개인정보가 노출됨으로써 사건관계인의의 사생활 또는 인권의 침해가 예상되는 경우 언론매체에 보도를 보류하여 줄 것을 요청하고, 이미 보도한 언론매체에 대해서는 신속히 사건관계인의 개인정보 삭제를 요청하는 등 피해 확산의 방지를 위한 조치를 실시한다.

제5장 보 칙

부에 관한 사항을 심의할 때 피의자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

⑬ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 해양경찰청장이 정한다.

제19조(수사 보안) 이 규칙에서 정한 절차 외의 방식으로 수사와 관련한 내용을 외부에 공개하여서는 안되며 해양경찰관서의 장은 이를 위해 필요한 조치를 하여야 한다.

제20조 ~ 제22조 (현행 제19조부터 제21조까지와 같음)

제23조(사건관계인 개인정보 노출 시 조치) -----
--- 사건관계인의 -----

-----.

<삭 제>

제23조 ~ 제26조 (생략)

제24조 ~ 제27조 (현행 제23조부터 제26조까지와 같음)